

כז:

עין משפט
נר מצוה

עז א מיי פ"ד מהל'
שבוועת הלי י ופ"ו הלי'
יו ופ"ג מהל' מדרים הלכה
ב סמג לאוין רמא טוש"ע
י"ד סי' רלט סעי' יג וסי'
רלח סעיף יא וסעיף כא:
ע"ה ב מיי פ"א מהל'
שבוועת הלי' ג:

ע"ג מ"י שס ה"ל ז'
פ"ד מ"י שס פ"ד ה"ל ט'
י סמג שס טוש"ע י"ד
ס"י רלק סעיף י'

פא ה מיי' שם טוש"ע
שם סעיף יד וסעיף
טו:

פב ו מיי' שם פ"ו הל' יז
 סמוג שם טווש"ע שם
 קי' רלח סעי' כא וקי' רלע
 סעיף יג:

פג ז מיי פ"ג מהל'
נזירות הלכה י:

רבינו חננאל

פ'ס שהיה ברין של
היה רבן יודת ב' יתוד ב' יתוד ב'
ביתר כר'. שפיר קאמרו
לילה רבן שדכות מצוה
אל תעשה בטול מצוה
כקיום מצוה. דבכטול
מצוה אם נשבע לטל
וגלא ביטל פטור. אבל
ששבע לקיים ולא קיים
לדברין חייב ואמר להו'
'י יתוד ב' כן בתורה ולא
פטור. לשבע להחרים
לחרים חייב לדביה
קרא א"ל דליתא לחרה
הקא נס כדריבא קרא
לחיה מצוה א"ל דליתא
בכטול מצוה. ורבנן הגם
אייתא לשבעה אם נשבע
לקיים איטיב לפלוני חייב
הכא ליתא אם לא קיים
אזא המצוה ששבע
שלא לקיים המצוה
הנח השבע ששטור ולא
המצוה שחייב: ששטור
שבעות אין בהן כרת.
מעילה אין בהן כרת.
ד' דע' ר' יוחנן דאמר
שבעה שלא אוכל מצה
לחול מצה חלילה
הפטור. שבעה שלא אוכל
מצה בליל הפסח לוקה
ואוכל מצוה. וכן השבע
לחול לישב בטל חלילה
לישב בטל חלילה אבל
השבע לישב בטל
חלילה לוקה וישב בטל
דמצוה: ת"ר כספיר דבי
רב מין ושכר יזיר לעשות
אין מצוה חייב שותר כי
עד ת"ל מין ושכר יזיר
לעשות אין מצוה חייב
שוש. וגזסין בחתלתל
וגזר מאי חייב קרשטא
אבדלתא הרי מרשע
ועליה חייב סיני. אלא כי
האמר רבא שבעה
ששבעה וחזר ושב
הריני נזיר אתאי מנירות

בסבוכה) [ירושלמי] אזהרה
 לשבועות הרשות ניתן אל
 לה' דבר ואל דבר דבריו
 חולין: **מנה'** שבועה
 אוכל ככר ו
 שבועה שלא
 אוכלנה
 ואוכלנה. אינו חייב אלא
 אחת. וזו היא שבועת
 ביטוי שחייבין על דוגמה
 מעולה ועל גנותה קרבן
 מנחה יורד. ואומאנס אלא
 שבועה שלא אוכלנה הדור
 נשבע שבועה שלא אוכל
 חייב שתיס כדורב דאמר
 שבועה שלא אוכל ו
 אפילו כל כרל מנה
 חייב. ואם נשבע אשה
 שלא אוכלנה כר שבועה
 שבעותה הראשונה בכלה

ואין שבועה חלה על
אינו חייב אלא אחת
השניה תחתיה. ואתינן
השבועה השניה בלא

שיהיה האדאצטערק למיכתב
 י"ב אפי' אינס קשורים יחד
 אחורי הקרון וגם בלזישט
 תכופין כגון שני מלבושים

עד שיפרוש לך הכתוב יחדיו אפי' תימא ר' יאשיה וסבר לה ^בכר"ע דדריש רבוי ומיעוטי ^ג(ואיתר ליה או לחלק) אי אמרת בשלמא בדבר הרשות כתיב ממעט דבר מצוה אלא אי אמרת בדבר מצוה כתיב ממאי קא ממעט: א"ר יהודה בן בתירא מה אם הרשות כו': ורבנן שפיר קאמרי ליה לר' יהודה בן בתירא ור"ב בן בתירא אמר לך אטו הטבת אחרים לאו אע"ג דליתא בכלל הרעת אחרים ורבי רחמנא הכא נמי בקיום מצוה אע"ג דליתיה בביטול מצוה רבייה רחמנא ורבנן התם איתיה בלא איטיב הכא מי איתיה בלא אקיים: **מתני'** ^אשבועה שלא אוכל שכר זו שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת זו היא שבועת בטוי ^בשחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד ^גשבועת שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור: **גמ'** למה לי למיתני שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכלנה הא קמ"ל מעמא דאמר שלא אוכל והדר אמר שלא אוכלנה דלא מייחייב אלא חדא אבל אמר שלא אוכלנה והדר אמר שלא אוכל ^דמייחייב תרתי כדרבא דאמר רבא ^השבועה שלא אוכל ככר זו כיון שאכל ממנה כוית חייב שלא אוכלנה אינו חייב עד שיאכל את כולה: שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת כו': הא תו למה לי הא קמ"ל חיובא הוא דליכא הא שבועה איכא דאי משכחת רווחא חיילא למאי הלכתא לכדרבא ^ודאמר רבא ישאם נשאל על הראשונה עלתה לו שניה תחתיה לימא מסייעא ליה ^זמי שנדר ב' נזירות ומנה ראשונה והפריש עליה קרבן ואח"כ נשאל על הראשונה עלתה לו שניה בראשונה הכי השתא התם נזירות מיהא איתא דכי מני לראשונה בעי מיהדר מימנא לשניה בלא שאלה הכא שבועה שניה מי איתא כלל אמר רבא נשבע על ככר ואכלה אם שייר ממנה כוית נשאל עליה אכלה כולה אין נשאל עליה א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי ה"ד אי דאמר שלא אוכל מכזית קמא עבדיה לאיסוריה אי דאמר שלא אוכלנה מאי איריא כוית אפי'

[illegible]

ב עד שיאכל את כולה. ואם
שבועה קיימא לה. דאי משכת
את הראשונה כו'. ודחין הכי
ר' רבא נשבע על כר ואכלה

יה דקראי לאו במנזה איירי
אי מיעט אין לך דבר הראוי
חייב כ"ש כל שאר שזועות
ממעט מדליתיה בלאו והן:

אָיט צו אַלע זיינע קינדער וואס האבן
זיך געפונדן אין דער שטוב פון
הויפט-שולן. ער האט זיי געדאווענט
צו אים, און ער האט זיי געלירנט.
ער האט זיי געלירנט צו אים, און
ער האט זיי געלירנט צו אים.

אַוּכַּל וְאֵלֶּכָּה כֹּהֵל הַחַיִּים
 לָאֵל הַשְּׁמוּעָה שִׁינָּה וְאִילָנוֹ
 הַכֹּהֵל מִשְׁמַע אֶבֶל מִקְצָתָהּ
 וְלִי וְכִי הִדֵּר אֲשַׁתְּצֵעַ שְׁלֹא
 עֲלֻמּוֹ בְּכֹזִית מִמֶּנּוּ וְכִי
 קִמָּא חַיִּים מִשּׁוּם שְׁמוּעָה
 מִמֶּר וְאֵלֶּכָּה חַיִּים מִשּׁוּם
 שְׁמוּעָה אֶבֶל הָאוֹמֵר תַּחֲלָה
 אֶחָד אֲסָר עֲלֻמּוֹ בְּכֹזִית
 בְּכָן שִׁינָּה לֹא חִיָּלָא דְּבִכְלִיל
 יֵאָדָּם דְּכִיּוֹן דְּלִיִּסְתָּר בְּכֹזִית
 לֹא יֵאָכֵל כְּלוֹם מִמֶּנּוּ כִּי־שׁ
 בִּצָּא. דְּאִמֵּר אוֹכְלָנָה מִשְׁמַע
 לֹא אוֹכֵל אֲסָר עֲלֻמּוֹ כְּדִידֵי
 יִגְּ הָאֵל אוֹ לִי הָאֵל קַמְ"ל
 דְּלִיכָא הֵיאָ שְׁמוּעָה אִיִּסְתָּר
 רוּחָא חִיָּלָא דְּרַבְרָבָא דְּאִמֵּר
 שְׁאָל כּו': הָאֵל אוֹ לִי
 יִגְּשִׁתָּה לִּי מִשְׁמוּעָה שְׁנִיָּה
 דְּאִין בְּשׁוּעָה חֲלָה עֲלֵיהּ
 הָאֵל קַמְ"ל כּו'. לְהִי נִקְטֵי
 שְׁמוּעִין חִיּוּבָא הוּא דְּלִיכָא
 אֲחִירוֹנוֹת הָאֵל שְׁמוּעָה הַסֵּ
 לְבָטְלָה וְאֵם יִמְאָלוּ מִקּוֹם
 יִדְּמִי דְּרַבְרָבָא שְׁאֵם נִשְׁלָלָא
 הִרְאִשׁוּנָה עֲלָתָה שְׁנִיָּה
 אֲסָר בְּכָכֵר מִשּׁוּם שְׁמוּעָה
 אֲסָר שְׁאָל עַל הַשְּׁמִים חֲלָה
 שְׁמִית לְפִי שְׁהִסְמַע עֻקֵּר הַגִּידֵר
 הִרִי פוֹתַח לוֹ בְּחִרְטָה וְהוּי
 גִידֵר וְחֲלָה הַשְּׁמִית לְמַפְרַע
 הִיתָה מִעֲבֻדְתָּה מִלְּחֻלּוֹ
 שְׁמוּעָה הוּאִיל וְנִשְׁאָל עֲלֵיהּ:
 1. קַתַּם מִיּוֹרֵת לִי יוֹם 11:
 2. לְתַגְלַחְתּוֹ וְנִשְׁאָל לְחִסְם
 3. עֲלָתָה לִי שְׁנִיָּה בְּזַמְנִין
 4. שְׁמוּעָה וְאִינוּ כְּרִיךְ לְשַׁמְרֵר
 5. דְּמַפְרַשׁ שְׁהַפְרִשׁ
 6. דְּמַפְרַשׁ טַעְמָא לְקַמְן [תַּח] מִי
 7. שְׁלֹא תַחֲוֹל תַּחֲלָה לְהִיּוֹת

וְלִמְפֹּנֶה שֶׁל שֵׁנִיָּה. הִיא
 שְׂחִיָּה רִאשׁוֹנָה הִיא הַגּוֹרֵמָה
 שֶׁהִיא חֹלָה לִמְפֹּנֶה. הִיא
 מִיָּהָ אֵינָה אִתָּה אֲפִי לֹא
 יָהּ מִפְּיוֹ לְצִטָּה דֵּהָא כִּי
 דִּבְרַר הַעוֹמֵד לְהִיט הוּא
 עִי שֶׁאֵינָה לְחֹל מִיֹּם
 שֶׁזְּעוּת אִי לֹא שֶׁאֵינָה
 לְמִיָּה כְּשִׁתָּה שֵׁנִיָּה
 וְכֵן שֶׁאֵינָה הַמְקוּם שֶׁהִיא
 וְכֵן לְחֹל עֵבֶר אֲפִי

התם פשיטתה שיכול לישאנ:
אמר

אמקצתה. דייקנן אמתני דקתני
אל על הראשונה ובטלה חלה
ים ראשונה חיילא שניה הכא
ה אינו נשאל עליה. ומקשינן

מסורת הש"ס

[לעיל כו.], (ב) רש"ל מ"ו,
 לעיל ג: כא. [תמורה ג:
 [לקמן כט:], (ה) נדרים
 . סט., (ו) שם יז: יח.
 ספתא דנזיר פ"ב [ע"ש],
 בדפו"י דאילו, (ח) נזיר
 ה.],

גהות הב"ח

רש"י ד"ה נמה וכו' (3) ד"ה הא וכו' עליו הכי שצוה שלא ל"ה חלה השלישית (2) ד"ה חסד על נמחק: (4) תוס' ד"ה הא וכו' עבר למפרע (5) ד"ה חסד וכו' למימיני אינה אלא:

מִזְמֵר רֵשׁ"י

[illegible]